

0013574-86.2015.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EDUARDO DE FRANCA HELENE

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... cinco dias por semana. Já respondeu a um tráfico de drogas, prestou serviços à comunidade e não foi preso. Negou os fatos. Disse que não foi preso. Esclareceu que fazia panfletagem no período da manhã, neste período.

Como se viu, aqui neste feito, a vítima não reconheceu Jucelio em audiência virtual. Jucelio, em seu interrogatório, negou veementemente os fatos, disse que em junho de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

5ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0013574-86.2015.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0013574-86.2015.8.26.0577

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 160/2015 - 7º Distrito Policial de São José dos Campos, 750/2015 - 7º Distrito Policial de São José dos Campos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jucelio Damião dos Santos

Juiz de Direito: Dr. EDUARDO DE FRANCA HELENE

Vistos.

JUCÉLIO DAMIÃO DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, pois no dia 10 de junho de 2015, por volta das 08h40, no estabelecimento comercial denominado "Polyótica", sito à Avenida Andrômeda, nº 3033, no Jardim Satélite, nesta cidade e comarca, mediante grave ameaça, exercida com simulação de uma arma de fogo, contra a ofendida Priscilla Vieira Ladeira, teria subtraído para si a quantia de R\$ 38,00, em dinheiro, de propriedade do estabelecimento comercial.

Segundo consta, o acusado teria adentrado na loja, simulando estar armado, ostentando volume na cintura, momento no qual anunciou o assalto, exigindo a entrega do dinheiro, o qual fora entregue pela vítima sem resistência.

Ato contínuo, a ofendida se dirigiu ao 7º distrito policial para noticiar o ocorrido, tendo sido apresentado na ocasião álbum de fotografias, tendo ela

apontado e reconhecido o denunciado como autor do roubo.

Recebida a denúncia a fls. 40, em 26 de janeiro de 2016.

Citado por edital a fls. 50, fora determinada a suspensão do feito e do curso do prazo prescricional a fls. 60/61, em 16 de maio de 2016, bem como indeferida a produção antecipada de provas.

Interposto RESE a fls. 66/85, vieram contrarrazões a fls. 90/94, sendo mantida a decisão impugnada, pelo juízo de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos (fls. 95/98), assim como pelo de segundo grau (fls. 116/124).

Citado pessoalmente a fls. 180 e 209, veio resposta à acusação a fls. 185, com o levantamento da suspensão a fls. 187/188, em 26 de janeiro de 2022.

Em juízo foi ouvida a vítima e interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, foram apresentados memoriais, tendo a acusação pugnado pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, e a defesa requerido a absolvição, ou, subsidiariamente, a aplicação de institutos aptos a minorar a reprimenda, beneficiando o regime executório.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

Não existem irregularidades a serem sanadas, tendo o feito tramitado regularmente.

A pretensão ministerial é improcedente.

A materialidade delitativa está bem provada conforme termos de depoimento (fls. 10), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 11), relatório de investigações (fls. 27).

A autoria, igualmente, restou ratificada, ante o conjunto de provas amealhado aos autos, tanto em fase inquisitiva, quando judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima PRISCILLA VIEIRA LADEIRA disse que já faz muito tempo e não se lembra de detalhes. Ela era vendedora da loja, abriu a loja, tinha a chave, e nesse dia, ela abriu e estava sozinha, porque a gerente atrasou nesse dia e não estava. Entrou essa pessoa, como se fosse um cliente, e aí ele anunciou o assalto, ele queria dinheiro, e não produtos da loja. Tinham acabado de abrir a loja, e tinham pouco dinheiro, ele só levou o fundo de caixa, era uma quantia menor que cinquenta reais. Ela não tinha atendido nenhum cliente nesse dia. Ele pegou o dinheiro e foi embora. Ao lado da Polyotica está o Instituto Provisão. A lembrança que ela tem é que no dia de fazer reconhecimento, ele falou que tinha acabado de ter sido solto, porque ele estava preso. O rapaz da delegacia falou que esse rapaz estava preso e estava havia pouco tempo na rua. Foi tudo muito rápido. Ele não a agrediu, ele só queria dinheiro. O reconhecimento foi na delegacia, mostraram um computador cheio de fotos, e ela viu o rosto do roubador e o reconheceu. O próprio ladrão falou na ocasião que tinha acabado de ser solto, e ela perguntou isso para o escrivão na delegacia de polícia na época. Foi mostrado para ela a foto de fls. 04, mas ela ficou vacilante. Na ocasião ela tinha condições de reconhecê-lo. Naquele dia ela reconheceu. Foram mostradas para ela várias fotos, muitas fotos, de todo tipo de pessoa. Era uma "pasta de fotos". Não reconheceu o réu em juízo.

Interrogado, JUCÉLIO DAMIÃO DOS SANTOS tem 38 anos, amasiado, tem três filhos de 07, 05 e 02 meses, ele mora na Rua Roberto Rosa Filho, 20, quadra 25, parque interlagos, mora com a esposa e os filhos, trabalha como ajudante de pedreiro, ganha R\$ 85,00 por dia. cinco dias por semana. Já respondeu a um tráfico de drogas, prestou serviços à comunidade e não foi preso. Negou os fatos. Disse que não foi preso. Esclareceu que fazia panfletagem no período da manhã, neste período. Como se viu, aqui neste feito, a vítima não reconheceu Jucelio em audiência virtual. Jucelio, em seu interrogatório, negou veementemente os fatos, disse que em junho de 2015 fazia panfletagem no período da manhã.

É até plausível que tenha sido Jucelio o autor deste roubo. Ora, nos Autos nº 0013576-2015.8.26.0577, Jucelio praticou o mesmo fato, dois dias antes, do mesmo modus operandi, de manhã, numa ótica na Avenida Andrômeda, simulando portar uma arma de fogo, e lá foi absolvido por ausência de provas.

No entanto, mesmo com a versão fantasiosa do réu, a autoria ainda permanece duvidosa no sentir deste julgador. Segundo decisão recente do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) (HABEAS CORPUS Nº 631.706 - RJ (2020/0327362-1) RELATOR: MINISTRO

NEFI CORDEIRO. DJe: 18/02/2021), para formação da culpa do acusado, necessário o reconhecimento da autora delitiva pela vítima, sem prejuízo das demais provas a serem conjugadas, observadas as formalidades mínimas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

E assim foi feito em juízo. Priscilla, antes da tentativa de reconhecimento, descreveu o roubador, o qual fora colocado em tela, sem previamente ter sido dito a ele de quem se tratava, mas a vítima, após atenta análise, não o reconheceu.

Somente restam indícios mínimos acerca da autoria delitiva - o reconhecimento em solo policial, o qual não observou o procedimento do art. 226, do CPP. E apenas aquele reconhecimento feito em solo polícia, da forma como foi conduzido, mostra-se frágil. Além desse reconhecimento, há apenas elucubrações que possam indicar ter sido Jucelio o autor deste roubo, mas "... no sistema acusatório adotado no processo penal brasileiro, é ônus da Acusação provar que o denunciado praticou as elementares do tipo penal (AgRg no AREsp 1345004/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/3/2019, DJe 29/3/2019)". Essa dúvida razoável justifica sua absolvição.

ISSO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão penal acusatória para ABSOLVER o acusado JUCÉLIO DAMIÃO DOS SANTOS, já qualificado nos autos, do crime que lhe fora atribuído - art. 157, caput, do Código Penal - com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei, considerada a peculiaridade que se trata de uma sentença de absolvição.

Sentença publicada em audiência, saem os participantes intimados

Dispensado o registro (Provimento CG nº 27/2016).

São José dos Campos, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA